



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 31° D.P. VILA CARRAO

Folha :1

Boletim No.: 5212/2016

INICIADO:21/11/2016 21:47hs e EMITIDO:22/11/2016 01:52hs

2ª Via

JMLOQPCBDJEEKIY[

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Complementar ao(s) R.D.O.(s) nº(s):

5210/2016 - 31° D.P. VILA CARRAO

Natureza(s):

Espécie: Localização e/ou Devolução

Natureza: Localização/Apreensão e Entrega de objeto

Consumado

Espécie: Localização e/ou Devolução

Natureza: Localização/Apreensão de objeto

Consumado

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: Título II - Patrimônio (arts. 155 a 183)

Natureza: Receptação (art. 180)

Objeto Material da Conduta Criminosa: OUTROS

Consumado

Local: AVENIDA MANOEL BANDEIRA, 192 - VILA LEOPOLDINA

CEP: 05317-020 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 91 D.P. - CEASA

Ocorrência: 21/11/2016 às 16:00 horas

Comunicação: 21/11/2016 às 21:42 horas

Elaboração: 21/11/2016 às 21:47 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

MATEUS ALEXANDRE JESUS SOUZA - Presente ao plantão - RG: 53490220-SP

emitido em 12/11/2014 - Exibiu o RG original: Não

Mãe: SANDRA MARGARETE DE JESUS SOUZA - Natural de: S.PAULO -SP

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 25/07/1998

18 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: DESEMPREGADO

Instrução: 1 Grau incompleto - CPF: 49084942825

31° D.P. VILA CARRAO

Endereço da delegacia : AV CONSELHEIRO CARRAO, 2580 - VILA CARRÃO-S.PAULO-SP. CEP: 03402-002

Telefone: (11)6194-3033



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 31º D.P. VILA CARRAO

Folha :2

Boletim No.: 5212/2016

INICIADO:21/11/2016 21:47hs e EMITIDO:22/11/2016 01:52hs

2ª Via

JMLOQPCBDJEEKIY[

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
 Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Ondulado
 Cor do cabelo: Pretos - Comprim. do cabelo: CURTOS - Altura: 1,70
 Compleição: MAGRO - Endereço Residencial: R. DRACENA, 37 - JAGUARE
 S.PAULO - SP - Telefones: (11)96235-8817 (Residencial)

Vítima:

- PASCAL MARIE LIONEL BALLAND - Presente ao plantão
 Exibiu o RG original: Não - Outros documentos: W660776CDIREXEX
 Pai: LOUIS MARIE JOSEPH BALLAND - Mãe: GERANINE JEHANE MARIE BALLAND
 Nacionalidade: FRANCES - Sexo: Masculino - Nascimento: 08/12/1950 65 anos
 Estado civil: Casado - Profissão: FOTOGRAFO(A)
 Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca - Tem Deficiência? Não
 Tem Transtorno Mental? Não - Endereço Residencial: RUA MANOEL BOLT, 226
 VILA HAMBURGUESA - S.PAULO - SP - Telefones: (11)2768-1740 (Residencial)
- VERA MARIA MONTE ALTENBURG - Presente ao plantão - RG: 54921782-SP
 emitido em 25/06/2015 - Exibiu o RG original: Não
 Pai: HANS LUIZ ALTENBURG - Mãe: LEA MONTE ALTENBURG
 Natural de: BENTO GONCALVES -RS - Nacionalidade: BRASILEIRA
 Sexo: Feminino - Nascimento: 04/09/1952 64 anos - Estado civil: Casado
 Instrução: Superior completo - CPF: 00377028827
 Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca - Tem Deficiência? Sim
 - Tipo de Deficiência Visual, - Tem Transtorno Mental? Não
 Endereço Residencial: RUA MANOEL BOLT, 226 - VILA HAMBURGUESA - S.PAULO
 SP - Telefones: (11)99197-3595 (Residencial)

Testemunha:

- BRUNO DUARTE RONCATTI - Presente ao plantão - RG: 29813104-SP
 emitido em 12/07/2010 - Exibiu o RG original: Sim
 Pai: LUIZ ANTONIO TADEU RONCATTI - Mãe: DOLORES DUARTE RONCATTI
 Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
 Nascimento: 25/11/1982 33 anos - Estado civil: Solteiro
 Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: Superior completo
 Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
 Endereço Comercial: AVENIDA CONSELHEIRO CARRÃO, 2580 - VILA CARRÃO
 S.PAULO - SP - Empresa: 31º DP-VILA CARRÃO - Telefones: (11)2094-3246
 (Comercial)

Condutor:

- ISRAEL CARNEIRO BASTOS - Presente ao plantão - RG: 32634470-SP

31º D.P. VILA CARRAO

Endereço da delegacia : AV CONSELHEIRO CARRAO, 2580 - VILA CARRÃO-S.PAULO-SP. CEP: 03402-002

Telefone: (11)6194-3033



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 31º D.P. VILA CARRAO

Folha :3

Boletim No.: 5212/2016

INICIADO:21/11/2016 21:47hs e EMITIDO:22/11/2016 01:52hs

2ª Via

JMLOQPCBDJEEKIY[

Exibiu o RG original: Sim - Pai: VANDERLINO PEREIRA BASTOS
Mãe: ADERITA CARNEIRO BASTOS - Natural de: S.ANDRE -SP
Nacionalidade: BRASILEIRO - Sexo: Masculino - Nascimento: 29/12/1983
32 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Comercial: AVENIDA CONSELHEIRO CARRÃO, 2580
VILA CARRÃO - CEP: 03402-002 - S.PAULO - SP - Telefones: (11)2094-3033
(Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Artigos para viagem - Subtipo: Bolsa - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade
Pessoa relacionada: MATEUS ALEXANDRE JESUS SOUZA
- Tipo: Artigos para viagem - Subtipo: Mala - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade
Observações: KIT DE FOTOGRAFIA
Pessoa relacionada: MATEUS ALEXANDRE JESUS SOUZA
- Tipo: Documentos - Subtipo: Crachá Funcional - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade
Observações: EM NOME DO AVERIGUADO FERNANDO PINHEIRO S JR, COM FOTO
- Tipo: Eletrodomésticos - Subtipo: Controle remoto - Qtde: 3
Unidade.: Unidade - Pessoa relacionada: MATEUS ALEXANDRE JESUS SOUZA
- Tipo: Esporte e lazer - Subtipo: Sabre/espada - Qtde: 1
Unidade.: Unidade - Observações: ESPADA MILITAR
Pessoa relacionada: MATEUS ALEXANDRE JESUS SOUZA
- Tipo: Foto/Vídeo e afins - Subtipo: Televisor - Qtde: 3
Unidade.: Unidade - Observações: AOC, SANSUNG E LG
Pessoa relacionada: MATEUS ALEXANDRE JESUS SOUZA
- Tipo: Informática - Subtipo: Camera digital - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade
Marca: CANON
- Tipo: Informática - Subtipo: Computador/CPU - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade
Marca: APPLE - Observações: MOD. IMAC
Pessoa relacionada: MATEUS ALEXANDRE JESUS SOUZA
- Tipo: Informática - Subtipo: Monitor de vídeo - Qtde: 2
Unidade.: Unidade - Marca: LG
Pessoa relacionada: MATEUS ALEXANDRE JESUS SOUZA
- Tipo: Outros - Subtipo: Outros - Unidade.: Unidade - Marca: CANON
Observações: KIT MAQUINA FOTOGRAFICA
Pessoa relacionada: MATEUS ALEXANDRE JESUS SOUZA
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 3
Unidade.: Unidade - Marca: MOTOROLA
Pessoa relacionada: MATEUS ALEXANDRE JESUS SOUZA
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Unidade.: Unidade - Marca: APPLE - Observações: COM CAPA

31º D.P. VILA CARRAO

Endereço da delegacia : AV CONSELHEIRO CARRAO, 2580 - VILA CARRÃO-S.PAULO-SP. CEP: 03402-002

Telefone: (11)6194-3033



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



*Dependência: 31º D.P. VILA CARRAO

Folha : 4

Boletim No.: 5212/2016

INICIADO: 21/11/2016 21:47hs e EMITIDO: 22/11/2016 01:52hs

2ª Via

JMLOQPCBDJEEKIY[

Pessoa relacionada: MATEUS ALEXANDRE JESUS SOUZA

Entorpecentes:

- Tóxico: **Cocaína** - Unidade: Quilo - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - **Quantidade: 8** - Involucro: PLÁSTICO
Observações: OITO PACOTES COM PÓ AMARELADO, PROVAVELMENTE COCAINA
- Tóxico: **Maconha** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - **Quantidade: 2** - Involucro: PLÁSTICO
Observações: DUAS PORÇÕES DE ERVA RESSECADA E PRENSADA ENVOLTA EM PLASTICO

Histórico:

Em continuidade aos trabalhos iniciados pela equipe plantonista antecedentes, que inaugurou os trabalhos através do RDO 5210/16 desta Delegacia, do qual se origina o presente adendo, foram adotadas as providências doravante expostas.

Com efeito, com a chegada dos Laudos de constatação (prévia) de entorpecente, oriundos do Instituto de Criminalística, evidenciou-se a materialidade delitiva, razão pela qual procedeu-se à voz de prisão em flagrante delito em face do indiciado, no que tange ao crime de tráfico de drogas, ratificada pela autoridade policial que determinou a lavratura do respectivo auto de prisão em flagrante delito.

Com efeito, o Laudo nº 527.070/16, revelou os seguintes resultados: Item A) resultado positivo para substância cocaína, apontando o peso líquido de **4054 gramas**; Item B) resultado positivo para substância Tetrahydrocannabinol, apontando o peso líquido de **96.8 gramas**.

O indiciado ainda foi incurso no crime de **receptação**, porquanto guarneceu imóvel onde eram ocultados diversos eletroeletrônicos que foram objeto material do crime de roubo, praticado em 20.11.16, às 19, conforme noticiado no RDO 6625/16, elaborado pelo 91 DP Ceasa. Em relação a este crime, as vítimas não reconheceram o indiciado como sendo o autor do roubo em referência.

Foram encontrados dois documentos no interior do imóvel do tipo barraco em questão, nominais a Eduardo Felipe da Silva Pinheiro, apontado pelo indiciado como morador do imóvel, e Fernando Pinheiro dos Santos Júnior, pai de Eduardo Felipe e provável proprietário do citado imóvel. Segundo o indiciado, Eduardo Felipe, que não foi encontrado pelos policiais civis, teria participado do Roubo registrado no RDO 6625/16, razão pela qual foi elaborado um registro adendo ao originário do roubo para melhor apuração dos fatos (RDO 5215/16 - 31 DP).

Dentro do citado imóvel ainda foi encontrado um aparelho de telefone

31º D.P. VILA CARRAO

Endereço da delegacia : AV CONSELHEIRO CARRAO, 2580 - VILA CARRÃO-S.PAULO-SP. CEP: 03402-002

Telefone: (11)6194-3033



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



*Dependência: 31º D.P. VILA CARRAO

Folha :5

Boletim No.: 5212/2016

INICIADO:21/11/2016 21:47hs e EMITIDO:22/11/2016 01:52hs

2ª Via

JMLOQPCBDJEEKIY[

celular, que não pertence a vítima, o qual foi apreendido e encaminhado para exames juntos ao Instituto de Criminalística.

Ao término, o indiciado foi conduzido ao cárcere desta Delegacia, onde permanecerá provisoriamente. A Defensoria Pública foi oficiada, porquanto o indiciado não indicou nenhum advogado para patrocinar a causa. As mensagens de estilo foram expedidas. Nada mais.

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

Confere(m), assina(m) e recebe(m) uma via

PASCAL MARIE LIONEL BALLAND

VERA MARIA MONTE ALTENBURG

61
CARLOS EDUARDO LONGO DE LIMA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

ADRIANO MENECHINI
DELEGADO DE POLÍCIA

31º D.P. VILA CARRAO

Endereço da delegacia : AV CONSELHEIRO CARRAO, 2580 - VILA CARRÃO-S.PAULO-SP. CEP: 03402-002

Telefone: (11)6194-3033



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0097740-46.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MATEUS ALEXANDRE JESUS SOUZA**

Vistos

Mateus Alexandre Jesus Souza foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, e artigo 180, *caput*, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, pois: no dia 21 de novembro de 2016, por volta das 16h00min, na Avenida Manoel Bandeira, nº 192, Vila Leopoldina, nesta capital, guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 02 tabletes de *Cannabis sativa L.*, com peso líquido de 96.8g, bem como, 08 porções de cocaína, pesando 4.054g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e, no período compreendido entre os dias 20 e 21 de novembro de 2016, na Avenial Manoel Bandeira, nº 192, Vila Leopoldina, recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, diversos eletrodomésticos, sabendo serem produtos de crime.

O réu foi preso em flagrante na data dos fatos e teve sua prisão convertida em preventiva em 22 de novembro de 2016 (fls. 126/128).

O acusado foi notificado (fls. 159) e apresentou defesa prévia (fls. 170).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 17 de março de 2017 (fls. 171).

O réu foi regularmente citado.

Após regular instrução, em debates, a acusação e a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

defesa pretendem a absolvição do réu.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade está comprovada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 16/17 e 33/34), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 20/22) e pelo laudo de exame toxicológico (fls. 164/166).

A autoria dos delitos, no entanto, não foi comprovada de forma segura.

A testemunha Israel Carneiro Bastos, policial civil, relatou que passava pelo local com seu parceiro quando foram abordados por um morador. Ele apontou um barraco e informou que havia sido descarregada uma carga de televisões e outros produtos de origem duvidosa. Foram até o barraco e o réu abriu a porta. Ele não soube explicar a origem das televisões e o que ele fazia ali. Após revista, encontraram oito pacotes de substância entorpecente. O réu disse que iria apenas abrir o barraco e que havia entrado naquele momento. Dizia que o barraco não era dele e sim de um amigo. Ele afirmou que não tinha ciência que ali havia substância entorpecente. Encontraram um documento, não se recorda se do amigo do réu ou do pai dele. O réu quando abriu a porta estava tranquilo. Ele não ficou surpreso quando a substância entorpecente foi encontrada. Os vizinhos nada disseram sobre o morador do barraco. O acesso era fácil e ao abrir a televisão estava a vista. A substância entorpecente estava escondida. O réu dizia que havia acabado de entrar e que ali ingressou para abrir a porta.

A testemunha Bruno Duarte Roncatti, policial civil,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

relatou que estavam de passagem pelo local quando um morador lhes acionou. Ele disse que durante a madrugada haviam descarregado televisões em um barraco. Ele informou o número do barraco, 148, e disse que era o único com a porta vermelha. Bateram à porta e o réu atendeu. Neste momento já viu a televisão no chão. O réu não soube dizer o que fazia ali. Ele disse que a casa era de um amigo e que o pai dele havia sido preso pelo delito de tráfico de substância entorpecente. Em revista localizaram o RG deste amigo. O réu disse que havia entrado pela janela. Não se recorda se ele disse a quanto tempo estava ali. O réu disse que a substância entorpecente não lhe pertencia. Conversou com vizinhos que confirmaram que o filho, amigo do réu, morava ali sozinho e que o pai havia sido preso.

O acusado ao ser interrogado negou a prática do crime. Afirmou que o barraco pertence a Eduardo Henrique, seu amigo. Sabia que o pai dele havia sido preso. Eduardo lhe pediu para pular a janela e abrir a porta do barraco. Ele estava na porta junto com três menores, os policiais os abordaram e como nada foi encontrado com eles, o liberaram. Não sabia que no local havia substância entorpecente. Não sabia que no local havia objetos produto de roubo. Frequenta aquela comunidade pois Andressa, sua namorada, mora ali. Eduardo conhece pois estudaram juntos. Não sabe porque Eduardo não pulou a janela e abriu a porta ele mesmo.

Pois bem. O réu negou a prática dos delitos e apresentou sempre a mesma versão, de início aos policiais que o abordaram, depois à autoridade policial e por fim em juízo. Ele devidamente identificou o proprietário do barraco em que estavam a substância entorpecente e os bens produtos de roubo. Os policiais encontraram um documento de identidade de Eduardo da Silva Pinheiro no barraco. Foi confirmada a informação de que o pai de Felipe encontra-se custodiado. Vizinhos confirmaram ao policial Bruno Duarte Roncatti que o dono do barraco estava preso e que ali morava o filho dele, sozinho.

A versão do réu é verossímil e encontra amparo na prova testemunhal. É possível que não estivesse ciente do que havia dentro do barraco.

Não se pode concluir pela existência de prova segura



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

a fundamentar a condenação.

A Constituição Federal de 1988, em seu art.5º, inc.LVII, acolheu o princípio do estado de inocência, segundo o qual qualquer pessoa deve ser presumida inocente antes do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Se finda a instrução, restam dúvidas essenciais acerca da autoria, impõe-se a absolvição do réu como medida de rigor, a fim de serem resguardos seus direitos subjetivos tutelados constitucionalmente.

Assim, ante a insipiência da prova produzida, conclui-se impossível o acolhimento da pretensão condenatória deduzida na denúncia.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva, para absolver o réu Mateus Alexandre Jesus Souza, da acusação que lhe foi feita na denúncia, ante a ausência de provas de que tenha concorrido para o ilícito penal, com fundamento no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

O réu poderá recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. R. e C.

São Paulo, 30 de março de 2015.

Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues
Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**